Szigma
Elektronikusan aláírta:

INDOKOLÁSOK TÁRA

80. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE
2026. október 12., hétfő

Tartalomjegyzék

III. Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás a belső piaci szükséghelyzet miatt bevezetendő szükséghelyzeti eljárásokról szóló 272/2026. (X. 9.) Korm. rendelethez 708

Végső előterjesztői indokolás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a hulladékgazdálkodási bírság és a helyszíni bírság mértékéről, megállapításának szempontrendszeréről, kiszabásának, valamint egyéb szankciók alkalmazásának részletes szabályairól szóló 156/2025. (VI. 23.) Korm. rendelet környezetvédelmi jogkövetést elősegítő módosításáról szóló 280/2026. (X. 9.) Korm. rendelethez 708

V. A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, védettségének módosításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 1/2026. (X. 9.) TKKM rendelethez 710

III. Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás a belső piaci szükséghelyzet miatt bevezetendő szükséghelyzeti eljárásokról szóló 272/2026. (X. 9.) Korm. rendelethez

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A rendelet meghatározza a belső piaci szükséghelyzet miatt bevezetendő szükséghelyzeti eljárások alkalmazásához szükséges eljárási szabályokat, ideértve a szükséghelyzeti eljárások alkalmazásához szükséges értelmező rendelkezéseket és a hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságok eljárására vonatkozó részletes eljárási szabályokat.

A válság szempontjából releváns árunak minősített termék esetében a forgalomba hozatalhoz vagy üzembe helyezéshez a piacfelügyeleti hatóság által a gazdasági szereplő kérelmére kiadott hatósági bizonyítvány igazolja azt, hogy a termék az arra vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek megfelel, azokkal egyenértékű biztonságot nyújt.

A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás alkalmazása nem érinti a harmonizált szabályozásban meghatározott, az adott termékre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások alkalmazását.

Végső előterjesztői indokolás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a hulladékgazdálkodási bírság és a helyszíni bírság mértékéről, megállapításának szempontrendszeréről, kiszabásának, valamint egyéb szankciók alkalmazásának részletes szabályairól szóló 156/2025. (VI. 23.) Korm. rendelet környezetvédelmi jogkövetést elősegítő módosításáról szóló 280/2026. (X. 9.) Korm. rendelethez

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A kormányrendelet tervezete a környezet védelmét szolgáló kétféle bírságtípus alkalmazhatóságának szigorítását tartalmazza.

Összességében rögzíthető, hogy a környezetvédelem területén a kiszabható bírságok jogszabályban rögzített felső határa az esetek nagy részében – ide nem értve jellemzően a tisztán adminisztratív jellegű mulasztásért kiszabható bírságokat – már jelenleg is meghaladja a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben meghatározott, a jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó generális, 10 millió forint összegű bírságmaximumot. A szabályszegésekkel szembeni még arányosabb fellépés, a közigazgatási bírságok visszatartó erejének érvényesítése, illetve a jogszabályokat be nem tartó vállalkozások jogkövetési moráljának javítása érdekében indokolt két bírságfajta jogszabályi maximumának, egy különleges esetcsoportban pedig a minimumának emelése.

1. A környezetvédelmi vagy az egységes környezethasználati engedélytől való eltérés esetén kiszabható környezetvédelmi bírság felső és alsó határának módosítása

A legnagyobb volumenű környezethasználatok a hatályos szabályozás alapján komplex hatósági engedély – környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély – alapján végezhetők. Az ilyen engedéllyel rendelkező vállalkozásoknál jelenleg – feltéve, hogy az előző évi árbevétel a 100 millió forintot meghaladta – az engedélytől való eltérés esetén a kiszabható bírság felső határa 2 milliárd forint.

A módosítással a jelzett bírságmaximum 5 milliárd forintra emelkedik.

A visszaeső, nagy árbevétellel rendelkező szennyező vállalatok esetében szükséges továbbá nemcsak a bírság felső határáról, hanem a kiszabható környezetvédelmi bírság alsó, minimális határáról is rendelkezni a következők szerint:

A kiszabott bírság összegének el kell érnie a vállalkozás előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot, ha

a) a környezetvédelmi hatóság a környezethasználót a bírság kiszabását megelőző 5 éven belül, környezetszennyezés miatt legalább két alkalommal környezetvédelmi bírság megfizetésére kötelezte, vagy

b) a környezethasználó a bírság kiszabását megelőző 5 évben környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást okozó jogsértést követett el.

A korábban elkövetett szabályszegéseket figyelembe vevő új bírságminimum helyes alkalmazását két további szabály segíti. Az egyik célja, hogy ha a hatóság az új bírságminimum-szabályt alkalmazta, akkor az annak során értékelt korábbi szabályszegést kimondó döntés a következő, ugyanezen a jogalapon álló bírság kiszabása során – a „ne bis in idem" elvéből kiindulva – már ne legyen figyelembe vehető. A másik szabály pedig kimondja, hogy az árbevétel 0,5%-án alapuló bírságmérték alkalmazása esetén sem haladhatja meg a kiszabott bírság az abszolút bírságmaximumot, vagyis az 5 milliárd forintot.

2. A hulladékgazdálkodási bírság felső határának módosítása

A hulladékgazdálkodási bírság rendeletben maximalizált összege jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a módosítást megelőzően 500 millió forint volt. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy ennél magasabb összeg főszabály szerint még abban az esetben sem szabható ki, ha a bírságrendeletben foglalt, alapvetően a hulladék mennyiségétől, veszélyességétől, valamint az elkövetett cselekmény besorolásától függő számítási mód alkalmazásával az az 500 millió forintot meghaladta volna.

A módosítás az 500 millió forintos tételes felső határ törlésével visszaállítja a hulladékgazdálkodási bírság és a helyszíni bírság mértékéről, megállapításának szempontrendszeréről, kiszabásának, valamint egyéb szankciók alkalmazásának részletes szabályairól szóló 156/2025. (VI. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző szabályozást, amikor jogi személyek esetében sem a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény, sem egyéb, a rendelet szerinti számítási mód alapján kapott bírságösszeget visszakorrigáló fix bírságmérték nem volt alkalmazandó.

V. A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, védettségének módosításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 1/2026. (X. 9.) TKKM rendelethez

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékletét képező Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A rendelet négy, a jogszabályi követelményeknek megfelelő helyszín nemzeti emléknek minősülő műemlékként való védelmének elrendeléséről, kilenc helyszínt érintően a telekalakításra figyelemmel az utódingatlanokat érintően műemléki védettség megszüntetéséről, két helyszínt érintően a műemléki értékek megsemmisülésére figyelemmel a teljes megszüntetésről, négy esetben a műemlék ingatlanára vagy a védettség terjedelmére tekintettel a védettség módosításáról és öt helyszín esetében a műemléki értékben okozott értékcsökkenésre figyelemmel részleges megszüntetésről rendelkezik.

Az Indokolások Tárát a Miniszterelnökség szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Ducsay Zsuzsanna Ágnes.
A szerkesztőség címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a https://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.